

1506579-16.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... móvel que sabia ser produto de roubo, no caso, a motocicleta YAMAHA/FZ25 FAZER LE, de placa GJA6A78, de cor azul, 2020/2021, avaliada em R\$ 18 mil, de propriedade da vítima Robson dos Santos Viana.

Ainda segundo a denúncia, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o indiciado KAI0 adulterou sinal identificador da motocicleta YAMAHA/FZ25 FAZER LE, de placa GJA6A78, da vítima ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1506579-16.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506579-16.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2076313/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 23715456 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2076313 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAI0 ALEXANDRE PEREIRA GODENCIO

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

KAI0 ALEXANDRE PEREIRA GODÊNCIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, e no artigo 311, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 1/3), entre os dias 16 e 18 de março de 2022, na Rua Rio da Fronteira, nº 93, Parada de Taipas, nesta urbe e comarca, adquiriu e recebeu, de qualquer forma, bem como ocultou, em proveito próprio, coisa alheia móvel que sabia ser produto de roubo, no caso, a motocicleta YAMAHA/FZ25 FAZER LE, de placa GJA6A78, de cor azul, 2020/2021, avaliada em R\$ 18 mil, de propriedade da vítima Robson dos Santos Viana.

Ainda segundo a denúncia, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o indiciado

KAI0 adulterou sinal identificador da motocicleta YAMAHA/FZ25 FAZER LE, de placa GJA6A78, da vítima Robson dos Santos Viana.

Narra a denúncia que, segundo o apurado, no dia 16 de março de 2022, por volta das 21h40, na Estrada das Taipas, altura do nº 300, Jaraguá, nesta urbe e comarca, dois indivíduos, ocupando uma motocicleta da marca Falcon, de cor azul e placas não anotadas, mediante grave ameaça de morte exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram, para ambos, da vítima Robson dos Santos Viana, sua motocicleta da marca YAMAHA/FZ25 FAZER LE, de placa GJA6A78.

Segundo a exordial, entre os dias 16 de março de 2022 e 18 de março de 2022, o indiciado KAI0 adquiriu e recebeu, de qualquer forma, a motocicleta supramencionada, consciente de sua origem delituosa. Ato contínuo, a fim de dificultar a descoberta do ilícito, substituiu a placa original pela placa FNZ-1H08.

De acordo com a inicial acusatória, apurou-se ainda que, no dia 18 de março de 2022, durante patrulhamento pelas imediações da Rua Rio da Fronteira, Jaraguá, nesta urbe, policiais militares avistaram dois indivíduos ocupando uma motocicleta, em atitudes suspeitas. Decidiram abordá-los, oportunidade em que notaram uma possível adulteração do chassi. Como os ocupantes estavam sem documentação, os policiais militares os acompanharam até a residência deles, localizada na aludida rua, a fim de que eles apanhassem seus documentos de identidade. Não obstante, lá chegando, no quintal da residência do indiciado KAI0, localizada no nº 93 da Rua Rio da Fronteira, os policiais militares avistaram a motocicleta YAMAHA/FZ25 FAZER LE, de placa GJA6A78, da vítima Robson dos Santos Viana.

Relata ainda a inicial que, na ocasião, a motocicleta ostentava a placa FNZ-1H08, correspondente a outro veículo, que nela fora colocada para dificultar se descobrir que era produto de roubo.

Interrogado em Delegacia, o indiciado alegou que comprara a motocicleta em questão pela quantia de R\$ 1.500,00 de um conhecido "de vista", chamado "Matheus" (fl. 18).

Em Delegacia, foi fixada fiança ao indiciado KAI0 no valor de R\$ 2.000,00, não recolhida até o final do plantão (fl. 8).

Aos 19 de março de 2022, o Defensor constituído pelo autuado juntou aos autos procuração e requereu a concessão de liberdade provisória e/ou o relaxamento da prisão em flagrante (fls. 38/42).

Por decisão proferida aos 19 de março de 2022, a prisão em flagrante do indiciado foi homologada e foi-lhe concedida liberdade provisória, subordinada à fiel observância das medidas cautelares de a) comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades, bem como para eventual atualização de endereço, b) obrigação de manter o endereço atualizado junto à Vara competente (informando imediatamente eventual alteração) e c) proibição de ausentar-se da Comarca de residência por mais de oito dias sem prévia comunicação ao Juízo, sob pena de revogação do benefício e imediato recolhimento à prisão (CPP, arts. 310, 312 e 319), revogando-se a fiança arbitrada pela Autoridade Policial (fls. 51/53). O autuado foi colocado em liberdade (fls. 65/67).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 12 de junho de 2022, ocasião em que foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento o dia 1º de dezembro de 2022 às 13h00 (fls. 80/81).

O réu foi citado (fls. 103/104 e 109/110) e sua Defesa constituída apresentou resposta à acusação (fls. 107/108).

O Laudo Pericial nº 104.619/2022 foi juntado às fls. 114/122.

Em 1º de dezembro de 2022, foi mantido o recebimento da denúncia (fl. 123).

Durante a instrução processual em juízo, foi ouvida uma testemunha policial militar e o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais.

O douto representante do Ministério Público requereu, em suma, seja a ação penal julgada parcialmente procedente, com a condenação do Réu por crime de receptação da motocicleta produto de crime anterior. Sustentou, no entanto, o afastamento do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, não demonstrada a autoria do Réu.

Por sua vez, o insigne Defensor constituído requereu, em síntese, seja fixada a reprimenda no mínimo com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito de receptação narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática do crime de receptação, cuja materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 5), pelo Boletim de Ocorrência nº AR4706-1/2022 (fls. 6/9), pelo Auto de Exibição, Apreensão, Entrega e Avaliação (fls. 26/27), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 28/29), pelas fotografias de fls. 30/32, pelo Boletim de Ocorrência nº 801/2022 do 74º DP (fls. 33/34), pelo Relatório Final de inquérito policial (fls. 62/63) e pelo Laudo Pericial nº 104.619/2022 (fls. 114/122), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Foi ouvida em juízo a testemunha Renan Roseiro, policial militar, que relatou, em síntese, que estavam em patrulhamento e visualizaram uma motocicleta com dois indivíduos. Identificaram problema no chassi da moto, sinais de adulteração. Eles não portavam documentação e informaram que moravam próximo. Foram pegar os documentos e na garagem verificou uma motocicleta Fazer que constava como produto de roubo. Eles disseram que a moto não era deles. O réu chegou no local e informou que a moto era dele e que tinha comprado. Pelo que se recorda a motocicleta Fazer estava com outra placa. O acusado disse ter pegado a moto daquela maneira. No local onde foi encontrada a motocicleta, era uma garagem, apenas ela foi localizada.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a autoria do delito de receptação, narrando que está preso desde 03 de junho de 2022, por outro processo, tendo sido condenado a uma pena de 15 anos, 6 meses e 26 dias. Está com 19 anos de idade. Estudou até o primeiro ano do colegial. Trabalhava nas entregas de motoboy. Um amigo ofereceu a moto e comprou pagando o valor de R\$ 2.000,00.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Julio Fabbrini Mirabete (Código de Processo Penal Interpretado, 8ª ed., Editora Atlas, pág. 469):

“(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos”.

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci (Manual de Processo Penal, 3ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 411):

“A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia”.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos das testemunhas policiais militares foram coesos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas como as demais, salientando-se, ainda, que a ilustre Defesa não apresentou qualquer razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos

testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais militares, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

Do crime de receptação – artigo 180, caput, do Código Penal.

O tipo penal previsto no artigo 180 do Código Penal traz cinco núcleos verbais, sendo dois deles as condutas de adquirir e receber coisa que se sabe ser produto de crime.

Não há dúvidas de que a motocicleta que o réu havia adquirido e recebido era produto de crime anterior de roubo, conforme registro no Boletim de Ocorrência nº 801/2022 do 74º DP (fls. 33/34).

Consoante elucidativo julgado do TACRSP, extraído do Código Penal Interpretado (MIRABETE, Julio Fabbrini. 2ª edição. Editora Atlas):

“Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação” (RT 746/629).

Cumprе destacar, ainda, que a ausência de documentação sobre a alegada compra da motocicleta, a discrepância entre o valor supostamente pago pelo réu (R\$ 1.500,00 - fl. 18 ou R\$ 2.000,00 - interrogatório em juízo) e o valor do bem (R\$ 18.000,00 - fls. 26/27), a existência de sistemas informatizados nos quais o cidadão pode averiguar eventuais ocorrências sobre um veículo e o fato de o veículo apresentar visíveis sinais de adulteração dos sinais identificadores (fl. 32) revelam que o denunciado tinha conhecimento sobre sua origem ilícita.

Assim, diante do conjunto probatório colhido nos autos, inarredável a presença do elemento subjetivo do tipo, pois não sobreveio prova idônea apta a infirmar o conhecimento da origem ilícita do bem receptado, tornando inequívoca a presença do dolo.

Todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito de receptação narrado na denúncia, bem como a autoria do réu, sendo suficientes para o seguro decreto condenatório.

Do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor – artigo 311 do Código Penal.

Deve ser acolhida a manifestação do insigne Promotor de Justiça em memoriais finais, afastando-se a autoria imputada ao réu no tocante o delito tipificado no artigo 311 do Código Penal.

Com efeito, não ficou demonstrado ter sido o réu o responsável pela troca de placas da motocicleta receptada.

Dessa forma, entendo perfeitamente comprovada a materialidade do crime de receptação, bem como sua autoria, necessária a condenação do réu como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

Passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena, verifico, na primeira fase, que o réu deve ser considerado primário nestes autos, consoante se extrai da Folha de Antecedentes (fls. 82/84) e da Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 93/94). Assim, considerando ainda que a culpabilidade não ultrapassa o normal desvalor da conduta, fixo a pena-base no mínimo legalmente previsto, partindo de 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o crime de receptação.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa do acusado, consoante se extrai de fl. 11, nos termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal. Todavia, deixo de

reduzir a pena abaixo do mínimo legal, por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno a pena de 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa definitiva.

Do regime inicial de cumprimento da pena.

Tendo em vista a primariedade, a menoridade e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena igual a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução, com fundamento no artigo 44, § 2º, e no artigo 46, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado KAIQ ALEXANDRE PEREIRA GODÊNCIO, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, impondo-lhe, por isso, a pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, da forma anteriormente especificada, além de multa originária no valor de 10 dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo e ABSOLVER o acusado da imputação do cometimento do delito tipificado no artigo 311 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

A pena de multa será calculada por seu valor unitário mínimo, atendendo ao disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando a fixação do regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de execução definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Com o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral para as providências cabíveis, em observância ao disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e no artigo 48 da Resolução TSE nº 23.669, de 14 de dezembro de 2021.

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, certificado o trânsito em julgado da condenação, expeça-se a certidão da sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA